

RECHTLICHE EINORDNUNG & COMPLIANCE

Digitale Pflegedokumentation im Leistungserbringer-Setting vs. DiGA / DiPA



AERIS
INTENSIVPFLEGE-SERVICES

Kernaussage: Eine Software zur Pflegedokumentation und Schichtfassung in der außerklinischen Intensivpflege (wie AERIS, Clariva oder CareInsight) ist **keine DiGA oder DiPA** und benötigt **keine Registrierung oder Zulassung beim BfArM**. Es handelt sich um eine professionelle **Fach- und Dokumentationssoftware für Leistungserbringer**. Rechtliche Relevanz besitzen ausschließlich DSGVO-Konformität (Art. 9), Revisionssicherheit (§ 630f BGB, MD-QPR) sowie DTA-/KIM-Schnittstellen.

1. Warum keine Registrierung als DiGA oder DiPA erforderlich ist

Die Begriffe DiGA und DiPA bezeichnen spezifische Produktkategorien der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, die sich an Endanwender (Patienten und Pflegebedürftige) richten. Professionelle Pflegedokumentationssysteme fallen nicht darunter:

Kategorie	Rechtsgrundlagen	Zielgruppe & Zweck	BfArM-Pflicht?
DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung)	§ 139e SGB V	Medizinische App auf Rezept; direkte Nutzung durch Patienten zur Erkennung, Überwachung oder Behandlung von Krankheiten.	JA (BfArM-Verzeichnis)
DiPA (Digitale Pflegeanwendung)	§ 40a & § 78a SGB XI	Digitale Anwendung zur Nutzung durch Pflegebedürftige oder pflegende Angehörige zur Linderung von Pflegebeeinträchtigungen (bis 40 €/Monat).	JA (BfArM-Verzeichnis)
AERIS / Fachsoftware (Leistungserbringer-Software)	§ 132l SGB V / § 630f BGB / Art. 9 DSGVO	Professionelles Werkzeug für examiniertes Pflegepersonal zur SiS®-Erfassung, Maßnahmenplanung, Schichtfassung & Abrechnung.	NEIN (Keine Zulassung nötig)

2. Die drei rechtlichen Säulen für Dokumentationssoftware

Anstelle einer BfArM-Zulassung müssen Pflegedokumentationssysteme in der 1:1-Intensivpflege drei funktionale und rechtliche Säulen erfüllen:

Säule 1: Datenschutz & DSGVO (Art. 9 DSGVO - Besondere Daten)

Gesundheitsdaten unterliegen dem höchsten Schutzniveau. Empfohlene Architektur: **Local-First** mit lokaler AES-256 Verschlüsselung auf dem Endgerät. Werden Daten synchronisiert, erfolgt dies Ende-zu-Ende verschlüsselt. Strikte Trennung: Abonnement- & Lizenzdaten (z. B. via Stripe) müssen vollkommen entkoppelt von Klientendaten verarbeitet werden (Zero-Knowledge-Prinzip).

Säule 2: Revisions- & Fälschungssicherheit (§ 630f BGB & MD-QPR)

Die Pflegedokumentation dient als primäres Beweismittel bei Haftungsfragen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen und MD-Begutachtungen. Eingetragene Schichten, Vitalwerte und Maßnahmen müssen nach dem Speichern unveränderbar versiegelt werden (unmanipulierbarer Audit-Trail mit Zeitstempel). Nachträgliche Ergänzungen müssen als solche gekennzeichnet sein. Leistungsnachweise erfordern die digitale Gegenzeichnung durch Klient/Betreuer und Fachkraft.

Säule 3: Kassen-Übermittlung & Abrechnungsschnittstellen

Für die Übermittlung an Kostenträger gilt die funktionale Trennung zwischen Dokumentation und Abrechnung:

- **Pflegedokumente (SiS®, Maßnahmenplan, Leistungsnachweise):** Einreichung als schreibgeschütztes PDF via KIM (Kommunikation im Medizinwesen / Telematikinfrastruktur), gesichertes Kassenportal oder per Abtretungserklärung.
- **Abrechnungsdaten (DTA):** Bei direkter elektronischer Abrechnung erfolgt die Datenstrukturierung nach dem offiziellen GKV-Datenträgeraustausch (§ 302 SGB V für Behandlungspflege / § 105 SGB XI für Grundpflege).

3. Entwicklungs-Spezifikation für die Software-Implementierung (Claude / Dev)

Diese Vorgaben dienen als Anforderungskatalog zur direkten Übergabe an den Code-Generator (z. B. Claude via VS Code / Cline), um die Pflegedokumentations-Suite rechtssicher umzusetzen:

Anforderung	Technische Vorgabe	Rechtlicher Zweck / Norm
Datenhaltung	Local-First / SQLite mit AES-256 auf dem Client	Art. 9 DSGVO / Schutz vor Cloud-Datenlecks
Revisionsschutz	Append-Only Event-Log; Sperre nach Schichtabschluss	§ 630f BGB / MD-Qualitätsprüfung (QPR)
Gegenzeichnung	Touchscreen-Signatur / Digitales PDF-Zertifikat	Beweiskraft im Persönlichen Budget (§ 29 SGB IX)
PDF-Export	Vektor-PDF im AERIS-Design (Slate Grey & Teal)	Fälschungssichere Kassen- & Klientenakte
Schnittstellen	DTA XML-Export (§ 302/105) & KIM-Mail-Standard	Elektronische Abrechnung & TI-Kommunikation
Abo-Entkopplung	Stripe-Status wird rein als Lizenz-Flag geprüft	Zero-Knowledge-Prinzip (Keine Pflegedaten im Abo-Server)

Fazit & Handlungsempfehlung für die Entwicklung:

- 1. Keine Ressourcen für BfArM-Zulassungsverfahren aufwenden:** Die Entwicklung kann sofort starten, da kein langwieriges DiGA/DiPA-Fast-Track-Verfahren erforderlich ist.
- 2. Fokus auf lokale Sicherheit & PDF-Gen:** Die wichtigsten Entwicklungsbausteine sind der verschlüsselte SQLite-Storage, das schichtweise Versiegeln von Einträgen sowie die saubere Generierung gegengezeichneter PDF-Leistungsnachweise.
- 3. Schnittstellen modular anbinden:** DTA-Abrechnung (§ 302/105) und KIM-Mail-Versand als Export-Module strukturieren, sodass sie flexibel erweitert werden können.